(ב) תוס' ד"ה כופין

1) בתוס'- משום דפשע שהדביק סמוך לחשיכה

הא בגמ' שם (שבת ד.) איירי שהדביק בשבת ממש [ולא הוזכר שם כלל 'סמוך לחשיכה'] ומהו כוונת התוס' בדברים אלו?

עי' ברש"ש ועי' באגרות משה או"ח ח"א עמוד ק"פ, ד"ה אגב אזכיר

2) בתוס'- אבל הכא דלא פשע לא

לענין למעשה, האם נוהגין כן ['חטא בשביל שיזכה חבירך', בכל אופן דחבירו לא פשע]?

עי' בבית יוסף או"ח ס"ס ש"ו, ד"ה כתב המרדכי
ועיי"ש בשו"ע, ובמ"ב ס"ק נ"ו וס"ק נ"ח

מראה מקומות לעיון פרק השולח סוגיאות דעבדים

גיטין דף מא:- תוספות

10

(א) תוס' ד"ה לא תהו

1) בתוס'- וה"ר יצחק ברבי מרדכי מפרש..., עד סה"ד

ליתר ביאור בכל דבריהם, עי' בב' דיבורי מהר"ם

2) בהנ"ל- דברי ריב"ם דשבת שייך אף בצד עבדות [ובשפחה ובאשה]

עי' מזה נפק"מ בפסק הלכה, במשנה ברורה סי' קנ"ג ס"ק כ"ט
ועי' בבית שמואל לאה"ע סי' א' סק"ב

3) בהנ"ל

האם כוונת ריב"ם בתוס' כאן, שאשה **מצווה ומחויבת בשבת?**
[וא"כ יש כמה קושיאות על דבריו]

עי' בבית שמואל הנ"ל ועי' בפנ"י (עד 'אבל עבד י"ל')
ועי' בערוך השלחן, אה"ע סי' א' ס"ג וס"ד
[ויש סתירה בדברי הערוה"ש, ממש"כ שם, למש"כ באו"ח סי' קנ"ג סעיף ט"ו]

4) בהנ"ל

לפי פיריב"ם בירושלמי, הרי מבואר חידוש, שיש פרשה דחיוב 'שבת', שאינו תלוי בפ"ו
[וכן נקטו בתוס' לעיל ריש ד"ה לישא, ובתוס' בריש דיבור זה]
ואין הכל מסכימים לחידוש זה

עי' בפנ"י ועי' בגרש ירחים ד"ה מכל מקום נראה